

1502780-68.2022.8.26.0032

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Magistrado: Roberto Soares Leite
Comarca: Araçatuba
Foro: Foro de Araçatuba
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 29/11/2022

... o réu responde a outro processo, por tráfico de drogas (fls.36).
O réu foi citado e intimado para audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que foi colhido o depoimento de uma testemunha e o réu foi interrogado (fls.97/99).
Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais orais e requereu a procedência da ação penal.
A Defesa apresentou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Araçatuba
Foro de Araçatuba
1ª Vara Criminal
Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, . - Santo Antônio
CEP: 16015-600 - Araçatuba - SP
Telefone: (18) 2102-9528 - E-mail: aracatuba1cr@tjsp.jus.br

1502780-68.2022.8.26.0032 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1502780-68.2022.8.26.0032
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Sumário - Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Autor:
Justiça Pública
Réu:
RUAN RIBEIRO DE ANDRADE

VISTOS.

RUAN RIBEIRO DE ANDRADE, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 28, "caput", da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, em 09 de abril de 2022, por volta de 18h40, no cruzamento da Rua José Toquetão com a Rua Igor Dourado de Castro, no Bairro Porto Real I, nesta cidade, tinha em depósito, para consumo pessoal, 0,76 gramas de cocaína, em quatro porções.
Não houve oferta de transação penal nem acordo de não persecução penal, haja vista que o réu responde a outro processo, por tráfico de drogas (fls.36).
O réu foi citado e intimado para audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que foi colhido o depoimento de uma testemunha e o réu foi interrogado (fls.97/99).
Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais orais e requereu a procedência da ação penal.
A Defesa apresentou alegações finais escritas e pleiteou a absolvição do réu, por atipicidade da conduta, arguindo inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei Antidrogas. Na hipótese de condenação, postulou a incidência das atenuantes da confissão e da menoridade relativa, com aplicação de pena de advertência (fls.105/113).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade do crime de posse de droga para consumo pessoal está provada pelo boletim de ocorrência de fls.1/2, auto de exibição e apreensão de fls.3 e laudos toxicológicos de fls.15/20.

A autoria também é certa.

Verifica-se que o acusado, interrogado em Juízo, admitiu a prática do crime de posse de droga para consumo pessoal.

A confissão do réu encontra amparo no depoimento da testemunha Maicon Gomes de Sá, policial militar, ouvido em Juízo, que confirmou a abordagem realizada no réu e o encontro do entorpecente na posse do réu.

Portanto, existem provas da materialidade e da autoria do crime previsto no artigo 28 da Lei de Tóxicos.

O artigo 28 da referida lei não é inconstitucional, pois a norma penal está em plena vigência e não foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. A norma penal em questão visa proteger a saúde pública, bem como a tranquilidade e paz social, já que a pessoa que usa drogas causa mal não só a si próprio, mas também pode causar grandes danos a terceiros, tais como atos de violência, acidentes, outros crimes etc. Pela mesma razão, a posse ilegal de droga para consumo pessoal não pode ser considerada conduta insignificante para o direito penal.

Tendo em vista que o réu é primário, menor de 21 anos e confessou a prática do crime, aplico a pena de "advertência sobre os efeitos das drogas", conforme inciso I, do artigo 28, da Lei 11.343/06.

Posto isso, julgo procedente a ação penal para condenar o réu RUAN RIBEIRO DE ANDRADE, qualificado nos autos, como incurso no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06, à pena "advertência sobre os efeitos das drogas", conforme inciso I, do artigo 28, da Lei 11.343/06.

P.R.I.C.

Araçatuba, 29 de novembro de 2022.

ROBERTO SOARES LEITE

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA